

Popíšeme nejčastější potíže s užíváním soukromého pozemku jako veřejné cesty a napovíme, jak se pokusit o nápravu vlastními silami. Pokud se Vám to nepodaří, můžete napsat ombudsmanovi.

Veřejné cesty jsou ty pozemní komunikace, které může užívat kdokoliv. Patří mezi ně dálnice, silnice, místní komunikace i veřejně přístupné účelové komunikace. Zde se věnujeme právě veřejně přístupným účelovým komunikacím.

Veřejně přístupné účelové komunikace...

... se od ostatních liší tím, že vznikají živelně, ne na základě rozhodnutí správního úřadu.

To znamená, že se někde dlouho chodí či jezdí, aniž tomu vlastník brání, a tak postupně vznikne cesta.

... mohou vést po obecních i soukromých pozemcích.

... mohou být zpevněné cesty ale i nezpevněné pěšiny, které může užívat kdokoli k obvyklým dopravním účelům a jejich vlastníci takové užívání nesmí ze své vůle omezit ani zakázat.

Veřejně přístupná účelové komunikace je ta, u které platí:

- 1. Je stálá a patrná v terénu:** cesta je zřetelná, vidíte např. vyjeté koleje.
- 2. Slouží dopravě:** slouží jako spojnice k ostatním nemovitostem nebo tyto nemovitosti spojuje s ostatními komunikacemi či slouží k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.
- 3. Cesta je alespoň pro jednu ze zpřístupňovaných nemovitostí jedinou existující dopravní spojnici** (tzv. nutná komunikační potřeba).
- 4. Vlastník souhlasí s obecným užíváním:** vlastník cesty výslovně či mlčky souhlasí s tím, že jeho cestu užívá veřejnost. Takový souhlas zavazuje i budoucí vlastníky cesty.

... zanikají tím, že se přestanou používat.

 **Silniční správní úřad** je úřad, který se zabývá problémy souvisejícími s užíváním pozemních komunikací. Je to zpravidla odbor dopravy nebo silničního hospodářství. Většinu dále popsaných sporů řeší obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Oproti tomu spory týkající se místních komunikací řeší obecní úřady obcí, přes jejichž území místní komunikace vedou.

Co mohu dělat, pokud ...

... soused nesouhlasí s tím, že cesta, která vede přes jeho pozemek, je veřejně přístupná účelová komunikace? → Požádejte silniční správní úřad, aby určil, zda veřejně přístupná účelová komunikace existuje nebo ne. Silniční správní úřad rozhodne, zda je cesta veřejná nebo soukromá.

... vlastníci okolních nemovitostí užívají můj pozemek jako cestu a mně se to nelíbí?

... soused dal na cestu překážku a já nemohu projet? → Požádejte silniční správní úřad o odstranění pevné překážky.

Co mohu dělat, pokud ...

... silniční správní úřad odmítá rozhodnout o mé žádosti (je nečinný) a odkazuje mě na soud?	→ Krajský úřad požádejte o opatření proti nečinnosti silničního správního úřadu. Žádejte, aby mu přikázal projednat Vaši žádost a rozhodnout o ní. (Formulář je na webu ombudsmana ochrance.cz v části Nevím si rady se svou životní situací .)
... nesouhlasím s rozhodnutím silničního správního úřadu?	→ Do 15 dnů od doručení rozhodnutí se proti němu odvolejte. Odvolání podejte u silničního správního úřadu. Rozhodne o něm krajský úřad. Pokud nejste spokojeni s rozhodnutím o odvolání, můžete podat správní žalobu k soudu nebo napsat ombudsmanovi.
... krajský úřad nenařídil silničnímu správnímu úřadu opatření proti nečinnosti, a silniční správní úřad tak i nadále odmítá moji žádost projednat a rozhodnout o ní?	→ Můžete k soudu podat správní žalobu proti nečinnosti správního orgánu nebo napsat ombudsmanovi.
... k mému domu nevede žádná veřejná cesta?	→ Pokuste se dohodnout na přístupu s vlastníkem soukromé cesty (smlouvou, zřízením služebnosti cesty). Pokud se domluva nedaří, můžete k soudu podat žalobu na zřízení nezbytné cesty. Soud nezbytnou cestu povolí pouze tehdy, pokud Vaše nemovitost není dostatečně spojena s veřejnou cestou a přístup k ní nelze zajistit dohodou. O žalobě se poraďte s advokátem.

Jak napsat ombudsmanovi?

1. **Sdělte** ombudsmanovi, **s čím v rozhodnutí nebo jednání úřadu nesouhlasíte**.
2. **Přiložte kopie korespondence s úřadem** (tj. rozhodnutí, stanoviska i neformální dopisy).

Co ombudsman udělá?

Pokud ombudsman zjistí, že silniční správní úřad nebo krajský úřad pochybily, sdělí jim to. Pokud chybu nenapraví, ombudsman **navrhne úřadu, jak by měl chybu napravit**.

Kde najdu víc informací?

Podrobnější informace najdete v publikaci [Veřejné cesty – místní a účelové komunikace](#) na ochrance.cz (Naše činnost → Výstupy z činnosti → Sborníky a publikace → Edice stanoviska).